

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 787/2531

นายอนุยงค์ ประศาสนสิทธิ

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำเลย

นายบุญชัย กุศลเพิ่มพูล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์จำเลยเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลยจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยอุทธรณ์ข้อ 2.1 เป็นปัญหาว่า การที่โจทก์ต่อสู้คดีโดยไม่สุจริตนี้ โจทก์มีอำนาจทำได้โดยชอบหรือไม่อุทธรณ์ข้อ 2.2 เป็นปัญหาว่า ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานไม่ตรงกับประจักษ์พยานในคดีและอุทธรณ์ข้อ 2.3 เป็นปัญหาว่า ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยคดีให้ตรงกับเหตุผลที่ศาลฎีกาให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ให้ตรงกับเหตุแห่งการเลิกจ้างโจทก์ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

สืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาคดีใหม่ แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 37,145 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 60)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลรับฟังคำเบิกความของนางมาลินีซึ่งเป็นพยานบอกเล่าว่านางอรรวรรณชำระค่าโดยสารให้โจทก์เพียง 2 บาท เป็นการไม่ชอบเพราะที่ถูกแล้วจะต้องฟังว่านางอรรวรรณได้ชำระค่าโดยสารไป 4 บาท นั้น เป็นอุทธรณ์ที่คัดค้านการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ส่วนอุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยให้ตรงกับเหตุผลของศาลฎีกานั้น เห็นว่าอุทธรณ์ข้อนี้เป็นการอุทธรณ์ที่บิดเบือนคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง เพราะศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยตรงตามเหตุผลของศาลฎีกาแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลรับฟังคำเบิกความของนางมาลินีซึ่งเป็นพยานบอกเล่าว่านางอรรวรรณชำระค่าโดยสารให้โจทก์เพียง 2 บาท เป็นการไม่ชอบเพราะที่ถูกแล้วจะต้องฟังว่านางอรรวรรณได้ชำระค่าโดยสารไป 4 บาท นั้น เป็นอุทธรณ์ที่คัดค้านการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ส่วนอุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยให้ตรงกับเหตุผลของศาลฎีกานั้น เห็นว่าอุทธรณ์ข้อนี้เป็นการอุทธรณ์ที่บิดเบือนคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง เพราะศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยตรงตามเหตุผลของศาลฎีกาแล้ว ที่

ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>